

Raport zbiorczy — działki 775/31, 32, 33, 41, 43, 65 (Michałowice)

Komplet w jednym dokumencie: księga wieczysta KR1S/00019798/3 · służebności i media · plan miejscowy (MPZP F.1MN.13) · grunty rolne / KOWR · synteza i rekomendacje

Stan KW: 2026-06-30, 10:42–10:44

Michałowice, pow. krakowski, woj. małopolskie

SR Miechów — Wydż. KW Słomniki

Obszar aktualny: 0,4981 ha

O autorstwie: całe opracowanie zostało **wygenerowane przez Claude (model AI firmy Anthropic) we współpracy z użytkownikiem** — na podstawie dostarczonych przez użytkownika dokumentów (wydruki księgi wieczystej, analiza planu miejscowego) oraz przekazanych informacji (m.in. o domu w budowie i strukturze nabywców). Claude wykonał ekstrakcję danych, analizę i redakcję; użytkownik dostarczył źródła i wskazówki.

Oznaczenia w dokumencie: **STAN FAKTYCZNY** — dane wprost z dokumentów (KW, uchwała MPZP) lub fakty podane przez użytkownika. **PROPOZYCJA / OCENA** — wnioski, rekomendacje, scenariusze i listy zadań przygotowane przez Claude (do weryfikacji z notariuszem/prawnikiem/doradcą).

Reguła pomocnicza w treści: **tabele z danymi z KW/MPZP = fakty**; **kolorowe ramki z rekomendacjami oraz kolumny „rekomendacja / jak ograniczyć / co ustalić / kto” = propozycje**.

Zastrzeżenie

To analiza dokumentacyjna treści KW. Nie zastępuje opinii notariusza/radcy prawnego ani badania akt księgi i aktów notarialnych. Przed transakcją pobierz świeży odpis i zweryfikuj akta.

1. Podsumowanie

STAN FAKTYCZNY

PROPOZYCJA / OCENA

Obszar	Ocena	Uwaga
Właściciel	OK	jeden, udział 1/1 — Kordian Paweł Aschoff
Hipoteki (Dział IV)	BRAK	jedyna (109 000 zł) wykreślona w 2018
Roszczenia / ostrzeżenia	brak	jedno roszczenie — wykreślone
Służebności obciążające Twoje 6 działek	żadna	775/32 i 775/43 wręcz <i>korzystają</i> ze służebności
Wzmianki w toku	brak	wszystkie rozpatrzone (na 2026-06-30)
Spadkobranie w łańcuchu	brak	przejścia umowne, bez dziedziczenia
Dostęp do drogi publicznej	DO USTANOWIENIA	brak służebności drogi na rzecz 6 działek
Charakter rolny gruntów	weryfikacja	UKUR / prawo pierwokupu KOWR
Podstawa nabycia	weryfikacja	datio in solutum + podział majątku wspólnego

2. Twoje działki — wszystkie 6 w księdze (aktualne)

STAN FAKTYCZNY

Działka	Status	Sposób korzystania	Pochodzenie / uwagi
775/31	aktualna	ROLA	z podziału dz. 775/14 (decyzja 2007) — 0,0745 ha
775/32	aktualna	ROLA	z 775/14; odłączona i ponownie przyłączona 2016 — 0,0598 ha
775/33	aktualna	ROLA	z 775/14 (2007) — 0,0157 ha (≈157 m², bardzo mała)
775/41	aktualna	R – grunty orne	z podziałów serii 775/29–30 (2014)
775/43	aktualna	R – grunty orne	odłączona i ponownie przyłączona 2016 — 0,0602 ha
775/65	aktualna	R – grunty orne	z podziału serii 775/63–64 (2016)

775/32 i 775/43 były w 2014 r. odłączone do KW KR1S/00027833/0, a w 2016 r. ponownie przyłączone umową zamiany (rep. A 5639/2016) — ścieżkę warto prześledzić w aktach.

3. Właściciel i prawomocność własności (Dział II)

STAN FAKTYCZNY

Właściciel

**Kordian Paweł
Aschoff**

Udział

1/1 (całość)

PESEL

96031213234

Rodzice

Malcom i Katarzyna

Łańcuch tytułu

- **1998** — umowa sprzedaży (rep. A 9485/98). Nabywca: **Katarzyna Bogumiła Broszkiewicz** (PESEL 70062101081), własność 1/1.
- **2007–2016** — szereg podziałów geodezyjnych (decyzje Wójta Gm. Michałowice; mapy Starosty Krakowskiego).
- **2014** — umowa częściowego podziału majątku wspólnego + przedwstępna (rep. A 5754/2014) → roszczenie **Malcoma Aschoffa** (dziś wykreślone).
- **2015** — **datio in solutum** (rep. A 5280/2015, not. W. Wajda): własność przechodzi na **Kordiana Pawła Aschoffa**; ustanowiono hipotekę i służebności.
- **2016** — umowa zamiany (rep. A 5639/2016): przyłączenie 775/32 i 775/43; odłączenie 775/70.
- **2018** — wykreślenie hipoteki.
- **2025** — umowy darowizny (rep. A 1036/2025, 1129/2025, not. A. R. Ligas) dot. działek sąsiednich + nowe służebności.

✅ Spadkobranie — wynik

W ujawnionym łańcuchu tytułu **NIE** występuje żadne dziedziczenie. Wszystkie przejścia własności to czynności między żyjącymi (sprzedaż → podział majątku wspólnego → datio in solutum → zamiana). Przejście odbyło się w rodzinie (matka K. Broszkiewicz → syn K. P. Aschoff; ojciec M. Aschoff), ale bez spadku. Jedyne ryzyko „rodzinne” to podział majątku wspólnego — patrz sekcja 5.

4. Służebności — pełny wykaz

STAN FAKTYCZNY

4a. Na KORZYŚĆ tej nieruchomości (Dział I-Sp)

1. Służebność przejazdu, przechodu i przegonu przez dz. 775/5, 775/9 (KW 1687) i 775/1 (KW 21093) — na rzecz dawnych działek macierzystych 775/13, 775/14, 775/16.
2. Nieodpłatna służebność przejazdu i przechodu po dz. 775/47 i 775/48 — na rzecz m.in. 775/44 i 775/55 (KW KR1S/00019891/5).

4b. Dział III — stan aktualny (obciążenia)

Kluczowy wniosek

Wszystkie aktualne służebności obciążają wewnętrzne działki drogowe i zabudowane (775/16, 44, 45, 46, 50, 51, 54, 56, 60, 63, 64, 68, 69, 71, 52) — a NIE Twoje działki 775/31, 32, 33, 41, 43, 65. Działki 775/32 i 775/43 wręcz korzystają z prawa przejazdu przez 775/16.

Nr	Treść (skrót)	Obciąża	Na rzecz
1	przejazd/przechód/przegon	775/16	775/22, 775/26
2	przejazd/przechód/przegon przez 775/16	775/16 (KW 27833)	775/32 i 775/43 (korzyść)
3	przejazd/przechód	775/44, 45, 46, 54, 60 (+56,50,51)	775/47, 48, 49
4	przejazd/przechód + media + kanalizacja	775/46,51,50,56,45,60,54 (+64,63,44)	775/53, 58, 59, 66
5	przeprowadzenie mediów (pas 1,5 m)	775/64, 71, 69, 68, 52 (+ inne)	775/53, 58, 59, 66
6	przejazd/przechód + media	drogi 775/46,51,50,56,45,60,54 (+64,63,44)	775/52
7	media (pas 1,5 m)	775/64, 71, 69, 68 (+ inne)	775/52
9	przejazd + media	775/63, 64, 69, 46, 51, 50, 56, 45, 60, 54, 44	775/67, 775/68
10	przejazd + wszelkie media	775/45, 46, 54, 60	dz. 1084 (KW 37604/9)

4c. Służebności mediowe (przyłącza: prąd, woda, gaz, kanalizacja, internet)

STAN FAKTYCZNY

Najważniejsze dla przyłączy

Wszystkie media w tej księdze biegną korytarzem wewnętrznych działek drogowych (775/44, 45, 46, 54, 60, 63, 64, 69, 71) i są ustanowione na rzecz INNYCH działek (775/47–49, 52, 53, 58, 59, 66, 67, 68, dz. 1084). Twoje 6 działek NIE ma ustanowionej służebności doprowadzenia mediów po tych drogach. Przy zakupie trzeba ją ustanowić — i objąć nią także telekomunikację/światłowód (internet), bo ten nie jest wprost wymieniony w żadnym wpisie.

Jakie media wymieniają wpisy

Wpis	Prąd	Woda	Gaz	Kanalizacja	Internet / telekom.	Korytarz (działki nośne)	Na rzecz
4 (idx 21)	✓	✓	✓	✓	✗	775/46,51,50,56,45,60,54; kanalizacja po 775/64,63,44	775/53,58,59,66
5 (idx 22)	✓	✓	✓	—	✗	775/64,71,69,68,52 (+ 38,57,56,50,45,51,54,60) — pas 1,5 m	775/53,58,59,66
6 (idx 25)	✓	✓	✓	✓	✗	775/46,51,50,56,45,60,54; kanalizacja po 775/64,63,44	775/52
7 (idx 26)	✓	✓	✓	—	✗	775/64,71,69,68 (+ 38,57,56,50,45,51,54,60) — pas 1,5 m	775/52
9 (idx 31)	✓	✓	✓	✓	✗	775/63,64,69,46,51,50,56,45,60,54,44	775/67,68
10 (idx 40)	✓	✓	✓	✓	~ „wszelkie media”	775/45,46,54,60	dz. 1084

✓ = wprost wymienione · — = nie ujęte w tym wpisie · ✗ = brak · „wszelkie media” (wpis 10) to jedyne sformułowanie szerokie, mogące objąć też telekomunikację/światłowód. **Klauzula kosztowa:** we wpisach 4 i 6, jeśli sieć kanalizacyjną zakłada uprawniony, musi on na własny koszt odtworzyć nawierzchnię drogi w ciągu 2 miesięcy od oddania sieci do użytku.

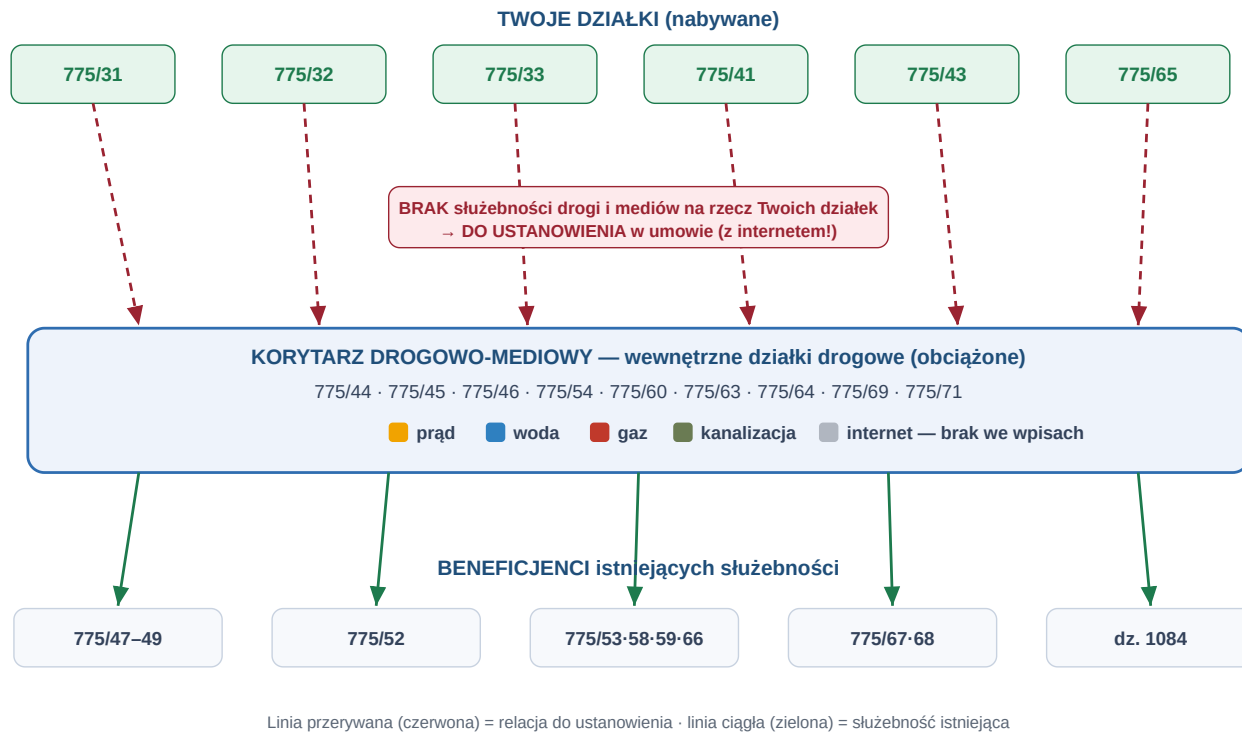
Brak służebności przesyłu na rzecz gestorów

W Dziale III nie ma służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorstw (zakład energetyczny, gazownia, wodociągi, telekom). Wszystkie wpisy to służebności gruntowe między właścicielami

działek. To zwykle plus, ale potwierdź u gestorów, czy przez Twoje działki nie biegańieujawnione sieci.

Mapa korytarza drogowo-mediowego

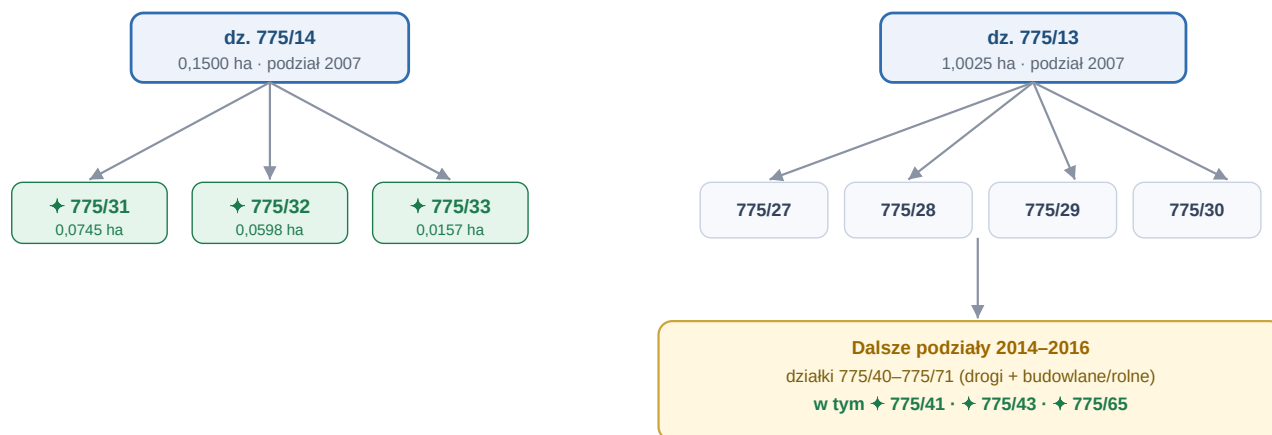
Schemat poglądowy (nie jest mapą geodezyjną). Pokazuje, że media biegań działkami drogowymi na rzecz innych działek, a Twoje działki wymagają ustanowienia służebności.



4d. Schemat podziałów i pochodzenia działek

STAN FAKTYCZNY

Drzewo pokazuje, z których działek macierzystych powstały Twoje działki. ✦ = działka nabywana.



✦ 775/32 i 775/43: odłączone w 2014 do KW KR1S/00027833/0, a w 2016 ponownie przyłączone umową zamiany (rep. A 5639/2016).
775/31 i 775/33 powstały bezpośrednio z podziału 775/14 (decyzja Wójta Gm. Michałowice 2007); 775/41, 775/43, 775/65 — z dalszych podziałów gałęzi 775/13.

5. Roszczenie wykreślone — kontekst rodzinny

STAN FAKTYCZNY

Dział III, wpis nr 8 (**wykreślony**):

- **Roszczenie o zawarcie przyrzeczonej umowy częściowego podziału majątku wspólnego**, obejmujące m.in. **775/33, 775/65, 775/41, 775/31** — na rzecz **Malcoma Aschoffa** (PESEL 53121615871).
- Podstawa: przedwstępna umowa podziału majątku wspólnego (rep. A 5754/2014).
- Status: **WYKREŚLONE** (zrealizowane czynnościami 2015–2016).

⚠ Do weryfikacji

Czy podział majątku wspólnego (K. Broszkiewicz / M. Aschoff) został w pełni i ostatecznie zakończony i czy M. Aschoffowi nie przysługują roszczenia rezydualne. Hipoteka zabezpieczała m.in. „spłatę części wartości budynku wchodzącego w skład majątku wspólnego” — co potwierdza, że nieruchomość była objęta wspólnością małżeńską, mimo że w Dziale II ujawniona była tylko K. Broszkiewicz.

6. Hipoteki (Dział IV) — brak aktualnych

STAN FAKTYCZNY

✓ Stan obecny: brak jakichkolwiek obciążeń hipotecznych

Jedyna hipoteka w historii księgi jest wykreślona.

Pozycja	Wartość
Rodzaj	hipoteka umowna łączna — WYKREŚLONA
Suma	109 000,00 zł („sto dziewięć tysięcy”)
Wierzyciel	Katarzyna Bogumiła Broszkiewicz (PESEL 70062101081)
Zabezpieczała	opłaty mieszkaniowe, spłatę części wartości budynku z majątku wspólnego, koszty podziału majątku wspólnego
Podstawa	umowa o przejęcie długu z 22.06.2015 (rep. A 5280/2015)
Wykreślenie	oświadczenie K. Broszkiewicz z 16.10.2018 (wpis 2018-11-13)

7. Podziały działek — prawomocność

STAN FAKTYCZNY

Podziały udokumentowane decyzjami administracyjnymi i mapami (Dział I-O, podstawy oznaczenia):

- **2007** (decyzja Wójta Gm. Michałowice nr IK-V/6011-1/132/2007): dz. **775/14** (0,1500 ha) → **775/31** (0,0745), **775/32** (0,0548), **775/33** (0,0157); dz. 775/13 → 775/27–30.
- **2009** (decyzja Wójta 16.07.2009; mapa Starosty Krakowskiego) — kolejny podział.
- **2014** (decyzja zatwierdzająca projekt podziału, 24.04.2014) — seria 775/40–55 itd.
- **2016** — zmiany związane z zamianą (775/32, 775/43; 775/63–65; 775/70).

Ścieżka podziałowa jest spójna i kompletna. Drobną rozbieżność powierzchni 775/32 (decyzja 2007: 0,0548 ha vs. przyłączenie 2016: 0,0598 ha) — do wyjaśnienia w aktach/ewidencji.

7b. Plan miejscowy (MPZP) + synteza z księgą

STAN FAKTYCZNY

PROPOZYCJA / OCENA

Połączenie z analizą MPZP „Gmina Michałowice ZACHÓD” (Uchwała XXIV/193/2026, 29.01.2026) — strefa **F.1MN.13** (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna).

● **Obie analizy potwierdzają to samo: DOSTĘP jest punktem krytycznym**

Z księgi: Twoje 6 działek nie ma służebności drogi/mediów po wewnętrznych drogach (775/44,45,46,54,60,63,64,69,71), które są obciążone na rzecz *innych* działek.

Z MPZP: jedyny wjazd od południa (front 46,69 m); 775/66 nie daje wjazdu; każda działka budowlana wymaga frontu ≥ 18 m i dostępu do drogi.

➡ **Bez uregulowania dróg: podwójna blokada — prawna (brak dojazdu/mediów) i planistyczna (brak frontu = brak pozwolenia i brak podziału na 3 działki).**

Czy obie analizy mówią o tych samych działkach? — TAK

Element	Księga wieczysta	MPZP	Zgodność
Działki	775/31, 32, 33, 41, 43, 65	„zespół 775”: 41, 31, 43, 32, 33, 65	te same 6
Powierzchnia 6 działek	~2 814 m ² (31=745, 32=598, 33=157, 43=602 + 41,65=712)	2 813,91 m² (obrys geoportal)	zgodne
Cała księga	4 981 m ²	—	różnica ~2 167 m ² = działki drogowe
Przeznaczenie	rolne/orne (ewidencja)	F.1MN.13 — MN jednorodzinna	odrobnienie?
Dostęp	brak służebności na rzecz 6 działek	wjazd od południa + wewn. dojazd	to samo ryzyko

Potencjał zabudowy — twarde limity dla 2 813,91 m²

Max pow. całkowita zabudowy
≈ 1 125 m²

Max PUM (sufit)
≈ 900 m²

Max pow. zabudowy (rzut)
≈ 844 m² (30%)

Min zieleń (bio-czynny)
≈ 1 407 m² (50%)

Min działka budowlana
800 m²

Max działki / budynki / lokale
3 / 3 / 6

Max wysokość (MN)
10 m

Miejsca postojowe
3 / lokal

Szeregowa **zakazana**; bliźniacza dozwolona; wielorodzinna — brak w planie. Wariant pewny: **2 działki** (1 bliźniak lub 2 domy). **3 działki** — tylko z wewnętrznym dojazdem wzdłuż wschodu (front ≥ 18 m, plac do zawracania 12,5×12,5 m).

 **Nowe wnioski z połączenia analiz**

- 775/33 (157 m²) — poniżej minimum 800 m²; tylko do scalenia, nigdy jako samodzielna działka. (KW + MPZP)
- Charakter rolny vs. F.1MN.13 — plan przeznacza pod MN, co zwykle wyłącza reżim UKUR/KOWR, ale wymaga potwierdzenia i ewentualnego odrołnienia/wyłączenia z produkcji rolnej przed budową.
- 775/66 — w MPZP „nie daje wjazdu”, w KW jest beneficjentem służebności; cudza działka, poza transakcją. (zgodne)
- Drogi wewnętrzne = ten sam zasób w obu analizach: kupując dostęp, rozwiązujesz jednocześnie problem planistyczny i mediowy.
- Prywatność ogrodu 771/39 (z MPZP): najgorszy scenariusz to 2–3 niskie domy (≤10 m) z buforem małych działek i drogi od południa.

✓ Wniosek łączny

Stan prawny jest czysty (jeden właściciel, brak hipotek i roszczeń), a plan pozwala na atrakcyjną zabudowę jednorodzinną (do 3 domów / 6 lokali, ~900 m² PUM) — ale cała wartość i wykonalność zależą od uregulowania dostępu do drogi i mediów po wewnętrznych działkach drogowych. Wskazują to jednoznacznie obie analizy.

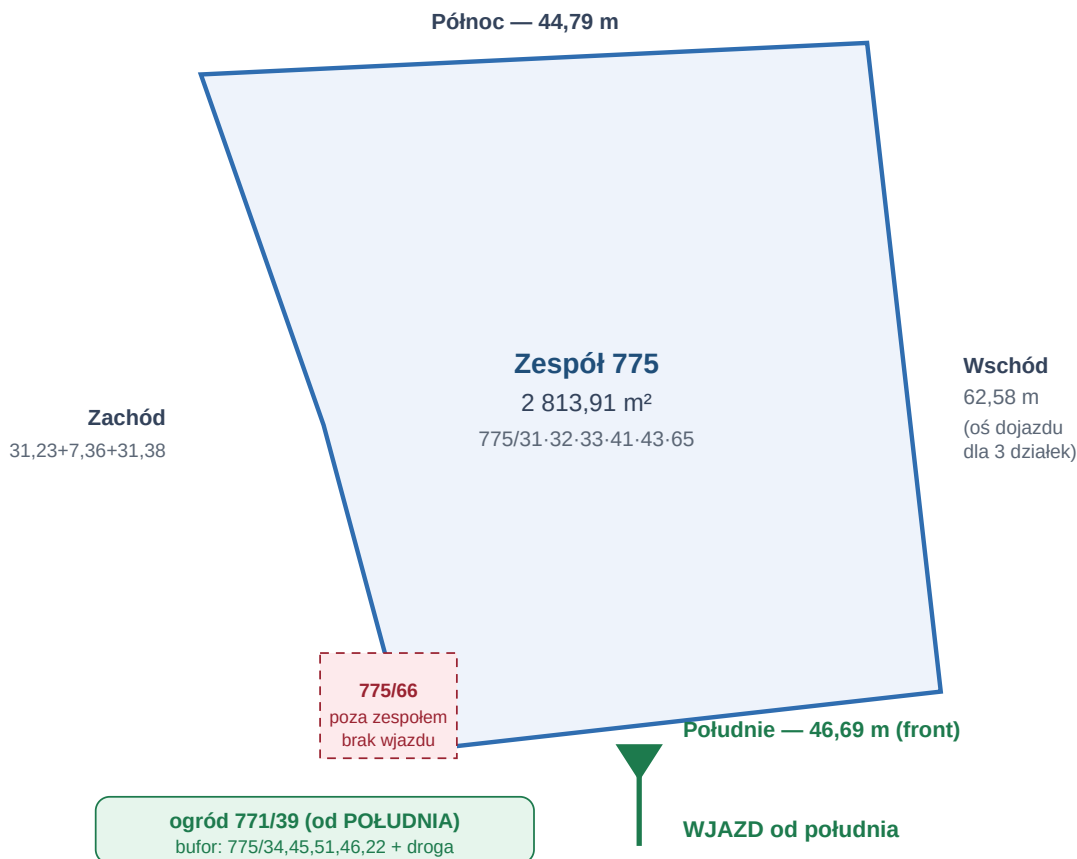
Pełna synteza: [analiza-kw/wyniki/synteza-KW-i-MPZP.md](#) · źródło MPZP: [analiza-kw/zrodla/analiza-mpzp-michalowice-775.md](#)

7d. MPZP — geometria działki, scenariusze zabudowy, prywatność

STAN FAKTYCZNY

PROPOZYCJA / OCENA

Geometria zespołu (z pomiaru na geoportalu)



Kształt: pochylony czworobok $\sim 46,7 \times 62,5$ m z wcięciem na narożniku SW (przy 775/66). Geometria odtworzona ze zrzutu (skala $\sim 15,1$ px/m); do rachunków „co do metra” potrzebny wyrys/eksport z geoportalu.

Scenariusze podziału a dostęp (front 46,69 m od południa)

Wariant	Wykonalność	Efekt
2 działki	pewny	obie z frontem przy drodze ($2 \times 18 = 36 \leq 46,69$ m) → 1 bliźniak lub 2 domy, do 4 lokali
3 działki wprost przy froncie	nie	$3 \times 18 = 54$ m > 46,69 m — brak miejsca na fronty
3 działki — wewn. dojazd (wschód 62,58 m), wariant A: osobna działka drogowa 5 m + plac 12,5×12,5	na styk	dojazd ~ 407 m ² → 3 działki po ~ 802 m ² (na granicy 800; geometria łatwo to psuje)

3 działki — dojazd jako służebność (wariant B)

komfortowo

3 działki po ~938 m² (z zapasem); ślepa służebność >50 m wymaga placu do zawracania

Werdykt: realnie **2 działki**; **3** osiągalne głównie przez dojazd/służebność wzdłuż wschodu. Maksimum praktyczne: **3 budynki** → **do 6 lokali**.

Dlaczego NIE 8 bliźniaków / 12 lokali

Metraż nie jest hamulcem ($8 \times 90 = 720 \text{ m}^2 < 900 \text{ m}^2$). Blokują **reguły planu**, nie powierzchnia:

1. Każdy segment bliźniaka = **osobny budynek jednorodzinny** → własna działka $\geq 800 \text{ m}^2$. 8 segmentów = 6 400 m² (niemożliwe na 2 814 m²).
2. **Zakaz szeregówki** w F.1MN.13 — bliźniak to z definicji **dokładnie 2 segmenty**.
3. **Jeden budynek na działkę + jednorodzinny max 2 lokale + zakaz wielorodzinnej** — każda droga do >6 lokali rozbija się o którąś z reguł.

„**2 lokale w jednym budynku**” = jeden dom na jednej działce z dwoma niezależnymi mieszkaniami (pionowo: parter / piętro+poddasze, albo poziomo obok siebie). Nie powiększa bryły — limity wysokości/zabudowy/PUM obejmują cały budynek niezależnie od liczby lokali.

Wpływ na prywatność ogrodu 771/39

- Najgorszy realny scenariusz: **2–3 niskie domy ($\leq 10 \text{ m}$)** — sąsiedztwo „dom obok”, nie blok.
- Ogród leży **od południa**; przy południowej krawędzi są małe działki (775/34, 45, 51, 46, 22) i droga → prawdopodobny **bufor** (do potwierdzenia, czy ogród graniczy bezpośrednio).
- Najbliższy budynek min. **3–4 m od granicy** (Warunki Techniczne; plan tego nie zaostroża). Min. **1 407 m²** musi zostać zielone.
- Dźwignie po Twojej stronie: **status strony w postępowaniu o pozwolenie na budowę** (uwagi do usytuowania/wysokości/okien) + **zieleń izolacyjna** na 771/39.

7c. Grunty rolne, UKUR / KOWR a plan miejscowy

STAN FAKTYCZNY

PROPOZYCJA / OCENA

Czy działki „R – grunty orne” są bezpieczne jako budowlane, bez prawa pierwokupu KOWR i ograniczeń obrotu rolnego?

✓ Krótka odpowiedź

TAK — o ile cała powierzchnia każdej działki jest w planie w strefie budowlanej F.1MN.13, to dla obrotu nie są „nieruchomością rolną” w rozumieniu UKUR. Skutek: brak pierwokupu KOWR, brak ograniczeń nabywcy, brak zgody KOWR. Zapis „R” w ewidencji nie ma tu znaczenia — decyduje przeznaczenie w planie.

Dlaczego plan „wygrywa” z ewidencją

UKUR art. 2 pkt 1: „nieruchomość rolna... z wyłączeniem nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach... na cele inne niż rolne”. Strefa F.1MN.13 (zabudowa mieszkaniowa) = cel nierolny → działki wychodzą spod UKUR.

🔒 Podwójne zabezpieczenie

1) Przeznaczenie budowlane w planie (art. 2 pkt 1 UKUR) oraz 2) próg 0,3 ha (art. 1a UKUR — ustawy nie stosuje się do nieruchomości rolnych < 0,3 ha). Każda działka, a nawet cały zespół (0,2814 ha), jest poniżej 0,3 ha. Każda z przesłanek osobno wystarcza, by KOWR/UKUR nie miały zastosowania.

Działka	Powierzchnia	< 0,3 ha
775/31	0,0745 ha	✓
775/32	0,0598 ha	✓
775/33	0,0157 ha	✓
775/41	~0,07 ha (szac.)	✓
775/43	0,0602 ha	✓
775/65	~0,07 ha (szac.)	✓
Zespół łącznie	0,2814 ha	✓

⚠ To NIE załatwia „wyłączenia z produkcji rolnej” (inna ustawa)

„Odrolnienie” w planie jest dokonane. Ale przed pozwoleniem na budowę może być potrzebna decyzja o wyłączeniu z produkcji rolnej (z należnością i opłatami rocznymi) — zależnie od klasy bonitacyjnej gleby (klasy I–III mineralne i organiczne IV–VI — tak; mineralne IV–VI — zwykle nie). Michałowice mają często gleby II–III → realnie liczyć się z wyłączeniem i opłatami. To koszt etapu budowy, nie przeszkoda w zakupie. Sprawdź klasę w wypisie z rejestru gruntów.

„Przeznaczona pod zabudowę” ≠ automatycznie „działka budowlana”

Pojęcie	Warunek	Status
Grunt przeznaczony pod zabudowę (MPZP)	plan dopuszcza MN (F.1MN.13)	tak — i to wyłącza UKUR
Działka budowlana (art. 2 pkt 12 u.p.z.p.)	+ dostęp do drogi, media, min. 800 m ² , front ≥ 18 m	zależy od dostępu i scalenia

Czyli: „nierolne dla obrotu” — tak, wszystkie 6; „samodzielnie zabudowlane” — dopiero po scaleniu i zapewnieniu dostępu. 775/33 (157 m²) — tylko do scalenia.

Inne prawa pierwokupu

Pierwokup	Dotyczy?	Dlaczego
KOWR (UKUR)	nie	grunt nierolny w planie + < 0,3 ha
Lasy Państwowe	nie	działki „R”, nie „Ls” — potwierdź brak użytku leśnego
Gmina	raczej nie	tylko gdy plan rezerwuje cel publiczny z pierwokupem — sprawdź zapis

Jak uzyskać 100% pewności „per działka”

1. Wypis i wyrys z MPZP — osobno dla każdej z 6 działek (UG Michałowice). Najważniejszy dokument — potwierdza F.1MN.13 i zdejmuje wątpliwość UKUR. Sprawdź, że cała działka jest w F.1MN.13, a nie częściowo w drodze KD / zieleni / strefie rolnej.
2. Potwierdzić, że MPZP (XXIV/193/2026) jest obowiązujący (publikacja w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego, brak rozstrzygnięcia nadzorczego / skargi do WSA).
3. Wypis z rejestru gruntów z klasą bonitacyjną — do oceny wyłączenia z produkcji rolnej.
4. Notariusz: potwierdzenie traktowania transakcji jako nierolnej (bez klauzul pierwokupu KOWR) na podstawie wypisu z MPZP.
5. Sprawdzić w planie brak pierwokupu gminy dla tych terenów.

Pełne opracowanie: [analiza-kw/wyniki/grunty-rolne-KOWR-a-MPZP.md](#)

7e. Dom w budowie na 775/43 + 775/32

STAN FAKTYCZNY

PROPOZYCJA / OCENA

Na działkach 775/43 (602 m²) i 775/32 (598 m²) stoi dom w budowie na pozwoleniu na budowę. W KW (Dział I-O) budynek nie jest jeszcze ujawniony — to normalne dla budowy w toku.



Budowa na DWÓCH działkach — najważniejsza konsekwencja

Dom na granicy 775/43 i 775/32 oznacza, że pozwolenie traktuje obie działki jako jedną działkę budowlaną (~1 200 m² ≥ 800 m²). Skutek: 775/43 i 775/32 są trwale związane — nie da się ich rozdzielić/sprzedać osobno, dopóki stoi budynek. Zalecane scalenie w jedną działkę ewidencyjną. Potwierdzić, że pozwolenie obejmuje obie działki.



Korekta potencjału zabudowy

Dom na 32+43 (~1 200 m²) „zużywa” jedną z możliwych zabudów. Zostaje ~1 614 m² (775/31, 33, 41, 65) → realnie maks. 2 kolejne domy. Całość nadal ~3 domy, ale jeden jest już zafiksowany budową. 775/33 (157 m²) tylko do scalenia.



Plus: status nierolny potwierdzony

Wydane pozwolenie na budowę oznacza, że dla 775/32 i 775/43 dokonano już wyłączenia z produkcji rolnej — poprosz o tę decyzję. To dodatkowo potwierdza status nierolny tych dwóch działek.

Dokumenty, które musi dostarczyć SPRZEDAJĄCY

1. **Ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę** (+ adnotacja o ostateczności) — sprawdzić, na kogo wydana (inwestor = sprzedający).
2. **Zatwierdzony projekt budowlany** + projekt zagospodarowania działki (PZT).
3. **Dziennik budowy** (oryginał).
4. **Zawiadomienie o rozpoczęciu robót** do PINB + brak sprzeciwu; oświadczenie kierownika budowy.
5. **Zaświadczenie z PINB**: brak postępowania naprawczego / decyzji o wstrzymaniu / nakazie rozbiórki (brak samowoli/odstępstw).
6. **Decyzja o wyłączeniu z produkcji rolnej** (775/32, 775/43).
7. Mapa do celów projektowych; warunki techniczne i umowy przyłączeniowe.
8. **Inwentaryzacja stanu zaawansowania** — najlepiej opinia rzeczoznawcy/inspektora kupującego (zakres, jakość, zgodność z projektem).
9. Potwierdzenie **rozliczeń z wykonawcami** (brak zaległości/roszczeń).



Po zakupie: przeniesienie pozwolenia (art. 40 Prawa budowlanego)

Aby legalnie kontynuować budowę: przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na nowych właścicieli — wymaga zgody dotychczasowego inwestora + oświadczenia nabywcy o przyjęciu warunków. Złożyć w starostwie niezwłocznie po akcie.

Ryzyka

Ryzyko	Jak ograniczyć
Odstępstwa od projektu / samowola → rozbiórka lub legalizacja	zaświadczenie PINB + opinia inspektora; oświadczenie sprzedającego
Wady ukryte budowy	inwentaryzacja techniczna; rękojmia w akcie; zatrzymanie części ceny / depozyt notarialny
Roszczenia / zaległości wobec wykonawców	oświadczenia i potwierdzenia rozliczeń
Wycena „budowy w toku”	operat rzeczoznawcy; kredyt budowlano-hipoteczny w transzach
Podatek VAT vs PCC	ustalić, czy sprzedający działa jako podatnik VAT/deweloper (budowa + obrót działkami) — zmienia cenę; prywatnie → PCC 2%

Pełne omówienie: [analiza-kw/wyniki/budynek-w-budowie-i-wspolwlasnosc.md](#)

7f. Zakup przez 2 rodziny (różne reżimy) + kredyt hipoteczny

PROPOZYCJA / OCENA

Dwie rodziny kupują wspólnie: jedni małżonkowie — **rozdzielność**, drudzy — **wspólność majątkowa**. Finansowanie: kredyt hipoteczny.

Struktura własności

- Powstaje **współwłasność w częściach ułamkowych** (np. A — 1/2, B — 1/2; udziały do ustalenia).
- **Wspólność** — udział wchodzi do majątku wspólnego (oboje łącznie). **Rozdzielność** — udział trzeba **rozpisać na ułamki** między małżonków (np. mąż 1/4 + żona 1/4) lub przypisać jednemu — świadomie zapisać w akcie.

🔴 Największe ryzyko: odpowiedzialność krzyżowa przy wspólnym kredycie

Przy jednym kredycie bank zwykle żąda wszystkich jako współkredytobiorców (solidarnie), a hipoteka obciąża CAŁĄ nieruchomości — czyli udział jednej rodziny zabezpiecza dług drugiej. Jeśli jedna rodzina przestanie spłacać, bank może egzekwować z całości, w tym z udziału drugiej rodziny.

✅ Najbezpieczniej: podział fizyczny + osobne kredyty

Każda rodzina = osobna działka, osobna KW, osobny kredyt i hipoteka tylko na swojej nieruchomości. Naturalny podział narzuca się sam: dom w budowie jest na 775/32+43 → jedna rodzina bierze działkę z domem, druga pozostałe (31, 33, 41, 65). Do sprawdzenia z MPZP (front, dostęp, 800 m²) i geodetą.

⚠️ Zarząd rzeczą wspólną — ryzyko paraliżu

Czynności przekraczające zwykły zarząd (budowa, podział, zbycie, hipoteka) wymagają zgody wszystkich współwłaścicieli (art. 199 KC). Przy 2 rodzinach łatwo o impas — spiszcie umowę współwłaścicieli: zarząd, koszty, podział do korzystania (quoad usum), pierwokup umowny, zasady wyjścia i wyceny.

Małżonkowie a kredyt

- **Wspólność** — bank wymaga obojga jako kredytobiorców (są stroną — zgoda automatyczna).
- **Rozdzielność** — bank zwykle i tak chce obojga lub jednego z wyraźną zgodą; ustalić, kto jest właścicielem udziału i kredytobiorcą. Zdolność liczona łącznie.

📌 Co ustalić PRZED aktem

1. Dokładne udziały każdej rodziny + rozpisanie ułamków w parze z rozdzielnością.
2. Docelowy podział (dom 32+43 dla jednej, reszta dla drugiej) i czy dzielcie od razu, czy znosicie współwłasność później.

3. Struktura kredytu/hipoteki: wspólny vs osobne — ze świadomością solidarności i obciążenia całości.
4. Umowa współwłaścicieli (zarząd, koszty, pierwokup, wyjście).
5. Zgody małżeńskie; kto jest właścicielem = kredytobiorcą = czyja hipoteka (spójność).
6. Promesa kredytowa + uzgodnienie z bankiem, czy akceptuje współwłasność/udziały, czy wymaga podziału.

Pełne omówienie: [analiza-kw/wyniki/budynek-w-budowie-i-wspolwlasnosc.md](#)

8. Wady / ryzyka i rekomendacje

PROPOZYCJA / OCENA

1. Dostęp do drogi publicznej — najważniejsze

Twoje działki (poza 775/32 i 775/43, mającymi służebność przez 775/16) nie mają ustanowionej służebności drogi/mediów po wewnętrznych działkach drogowych (775/44, 45, 46, 54, 60, 63, 64...). Te drogi są obciążone na rzecz innych działek. Kupując same działki 31/32/33/41/43/65 bez udziału w drogach ryzykujesz brak prawnego dojazdu i mediów. → W umowie sprzedaży trzeba ustanowić służebność przejazdu, przechodu i przeprowadzenia mediów (albo nabyć udziały w drogach). Zweryfikuj geodezyjnie dostęp każdej działki.

2. Charakter rolny gruntów (UKUR / KOWR)

Większość działek to „ROLA” / „R – grunty orne”. Nabycie nieruchomości rolnej może podlegać ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego — ograniczenia nabywcy, prawo pierwokupu KOWR. Sprawdź MPZP/warunki zabudowy oraz status rolny przed transakcją.

3. Podstawa nabycia: datio in solutum + podział majątku wspólnego

Tytuł właściciela opiera się na datio in solutum (2015) i zamianie (2016) w ramach rozliczeń rodzinnych. Zweryfikuj realność zobowiązania będącego podstawą datio in solutum oraz ostateczność podziału majątku wspólnego. Terminy ewentualnej skargi pauliańskiej (5 lat) już upłynęły.

4. Świeży odpis przy transakcji

Wydruk jest „na 2026-06-30”. W 2025 r. księga była aktywna (darowizny, nowe służebności). Pobierz aktualny odpis tuż przed podpisaniem i sprawdź brak nowych wzmianek/obciążeń.

Ryzyka drobne

- Działka 775/33 ma ok. 157 m² — sprawdź, czy nie jest „resztówką” bez samodzielnej użyteczności.
- Rozbieżność powierzchni 775/32 — uzgodnij KW z ewidencją gruntów.
- Dwa wydziały KW w okładce (jeden zmigrowany) — formalność.

Pozytywy

- Jeden właściciel, udział 1/1, brak współwłasności.
- Brak aktualnych hipotek (wykreślone 2018).
- Brak aktualnych roszczeń/ostrzeżeń/niezgodności.
- Twoje działki nie są obciążone służebnościami (775/32 i 775/43 korzystają z prawa przejazdu).
- Brak wzmianek w toku na dzień wydruku.

- Brak dziedziczenia w łańcuchu — prostszy stan prawny.

9. Lista pytań/zadań dla notariusza/prawnika

PROPOZYCJA / OCENA

1. Czy dla działek 775/31, 32, 33, 41, 43, 65 zostanie ustanowiona służebność drogi i mediów (prąd, woda, gaz, kanalizacja **oraz telekomunikacja/światłowód**) do drogi publicznej? Czy jest dostęp geodezyjny?
2. Status rolny działek a UKUR — czy konieczna zgoda / prawo pierwokupu KOWR? Czy jest MPZP/WZ?
3. Czy podział majątku wspólnego (K. Broszkiewicz / M. Aschoff) jest prawomocnie zakończony, bez roszczeń M. Aschoffa?
4. Weryfikacja ważności datio in solutum (rep. A 5280/2015) i zamiany (rep. A 5639/2016) w aktach KW.
5. Powierzchnia i użyteczność 775/33; rozbieżność powierzchni 775/32.
6. Świeży odpis zupełny KR1S/00019798/3 na dzień transakcji.

10. Checklista dokumentów — kto co przygotowuje

PROPOZYCJA / OCENA

Role: **Sprzedający** **Kupujący** **Notariusz** **Wspólne**. Część zaświadczeń notariusz potrafi pobrać sam — ustal zakres z kancelarią. Komplet zbierz na **umowę przedwstępną**, zaświadczenia odśwież przed **przyrzeczoną**.

A. Stan prawny i podstawa nabycia

Dokument	Po co	Kto
Odpis zwykły KW KR1S/00019798/3 (świeży)	aktualny stan działów I–IV	Notariusz (Centr. Inf. KW)
Wypisy aktów: datio in solutum rep. 5280/2015 i zamiana rep. 5639/2016	wykazanie tytułu własności	Sprzedający
Podział majątku wspólnego (rep. 5754/2014) + potwierdzenie braku roszczeń M. Aschoffa	zamknięcie ryzyka rodzinnego	Sprzedający
Oświadczenia do aktu (brak postępowań, egzekucji, najmu/dzierżawy, roszczeń)	ochrona kupującego	Sprzedający

B. Ewidencja i geodezja

Dokument	Po co	Kto
Wypis z rejestru gruntów z klasą bonitacyjną (6 działek)	do aktu + ocena wyłączenia z produkcji rolnej	Sprzedający (Starostwo)
Wrys z mapy ewidencyjnej	wymagany przy odłączeniu/podziale	Sprzedający / geodeta
Mapa do celów projektowych + pomiar dostępu	due diligence, projekt	Kupujący / geodeta
Wstępny projekt podziału (jeśli 2–3 działki)	wykonalność (front ≥ 18 m)	Kupujący / geodeta

C. Plan miejscowy i przeznaczenie

Dokument	Po co	Kto
Wypis i wrys z MPZP — osobno dla każdej z 6 działek (F.1MN.13)	przeznaczenie budowlane, wykluczenie UKUR	Sprzedający / Kupujący (UG Michałowice)
Zaświadczenie o przeznaczeniu „na cele inne niż rolne”	odstąpienie od pierwokupu KOWR	Sprzedający
Potwierdzenie, że MPZP (XXIV/193/2026) obowiązuje	pewność stanu planu	Kupujący weryfikuje

D. Pierwokupy i obciążenia publiczne

Dokument	Po co	Kto
Zaświadczenie: grunt nie jest lasem (art. 19 ust. 3 ustawy o lasach)	wykluczenie pierwokupu Lasów Państwowych	Sprzedający (Starostwo)
Zaświadczenie: teren poza obszarem rewitalizacji / SSR	wykluczenie pierwokupu gminy	Sprzedający (UG Michałowice)
KOWR/UKUR — brak pierwokupu (plan nierolny + każda działka < 0,3 ha)	podstawa w akcie	Notariusz

E. Podatki i zaległości

Dokument	Po co	Kto
Zaświadczenie o niezaleganiu z podatkiem od nieruchomości/rolnym	brak zaległości obciążających	Sprzedający (UG Michałowice)
Zaświadczenie US (podatek od spadków i darowizn, art. 19 ust. 6)	tylko jeśli działkę nabyto darowizną/spadkiem/zasiedzeniem — tu nabycie = datio in solutum/zamiana → prawdopodobnie N/D	Sprzedający (jeśli dotyczy)

F. Dostęp i media — kluczowe dla tej transakcji

Ustalenie / dokument	Po co	Kto
Treść służebności drogi + mediów (prąd, woda, gaz, kanalizacja, telekom/światłowód) na rzecz 6 działek	usunięcie ryzyka braku dojazdu/mediów	Wspólne — projekt K , zgoda na obciążenie dróg S
Decyzja: dokup udziałów w działkach drogowych (775/44,45,46,54,60,63,64,69,71)	trwale rozwiązanie dostępu	Wspólne / negocjacje
Warunki przyłączeniowe od gestorów (energetyka, wod-kan, gaz, telekom)	wykonalność uzbrojenia	Kupujący

G. Strony i formalności

Dokument	Po co	Kto
Tożsamość, stan cywilny, pełnomocnictwa, umowa majątkowa małżeńska	reprezentacja i ważność aktu	każda strona swoje
Promesa / decyzja kredytowa (jeśli finansowanie)	zabezpieczenie zapłaty	Kupujący
Rachunki, zadek/zaliczka, harmonogram płatności	rozliczenie	Wspólne

H. Dom w budowie (775/43 + 775/32)

Dokument	Po co	Kto
Ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę (+ ostateczność)	legalność budowy, przeniesienie	Sprzedający
Zatwierdzony projekt budowlany + PZT; dziennik budowy	zgodność z MPZP i stanem	Sprzedający
Zaświadczenie PINB — brak postępowania naprawczego / rozbiórki	brak samowoli/odstępstw	Sprzedający
Decyzja o wyłączeniu z produkcji rolnej (32, 43)	potwierdzenie statusu nierolnego	Sprzedający
Warunki/umowy przyłączeniowe; rozliczenia z wykonawcami	brak roszczeń, uzbrojenie	Sprzedający
Inwentaryzacja / opinia techniczna stanu zaawansowania	jakość i zgodność z projektem	Kupujący (rzeczoznawca)
Przeniesienie pozwolenia (art. 40 PB) — po akcie	kontynuacja budowy	Wspólne (zgoda S + wniosek K)

I. Współwłasność 2 rodzin i kredyt

Dokument / ustalenie	Po co	Kto
Ustalenie udziałów + rozpisanie ułamków (para z rozdzielnością)	jasna struktura własności	Wspólne (Kupujący)
Wypis intercyzy (rozdzielność) / oświadczenia o reżimie	do aktu i banku	Kupujący
Umowa współwłaścicieli (zarząd, quoad usum, pierwokup, wyjście)	uniknięcie paraliżu i sporów	Wspólne
Promesa/decyzja kredytowa + uzgodnienie konstrukcji hipoteki	finansowanie; ograniczenie odpow. krzyżowej	Kupujący
Decyzja: podział fizyczny + osobne kredyty vs wspólny kredyt	kluczowa dla ryzyka	Wspólne



Minimum „must-have” przed przyrzeczoną

1. Świeży odpis KW [N]
2. Wypis z rejestru gruntów + klasa bonitacyjna [S]
3. Wypis i wyrys z MPZP per działka [S]/[K]
4. Zaświadczenia: las [S], rewitalizacja [S], niezaleganie z podatkiem [S]
5. Potwierdzenie zamknięcia podziału majątku wspólnego / brak roszczeń M. Aschoffa [S]

6. Uzgodniona służebność dostępu i mediów (lub udziały w drogach) [W]

Bez pkt 3 i 6 nie podpisuj umowy przyrzeczonej — to dwa filary tej transakcji (status nierolny + dostęp).

Wersja do druku: [analiza-kw/wyniki/checklista-dokumentow.md](#)

11. Źródła i dokumenty

STAN FAKTYCZNY

- **Księga wieczysta KR1S/00019798/3** — wydruk z 2026-06-30 (działy I-O, I-Sp, II, III, IV) — [analiza-kw/zrodla/wydruk1-7.pdf](#)
- **MPZP „Gmina Michałowice ZACHÓD”** — Uchwała Nr XXIV/193/2026 z 29.01.2026, strefa F.1MN.13 — analiza: [analiza-kw/zrodla/analiza-mpzp-michalowice-775.md](#)
- **Synteza KW + MPZP** — [analiza-kw/wyniki/synteza-KW-i-MPZP.md](#)
- **Grunty rolne / UKUR / KOWR** — [analiza-kw/wyniki/grunty-rolne-KOWR-a-MPZP.md](#)
- Podstawy prawne: UKUR (ustawa z 11.04.2003) art. 1a, 2 pkt 1; KC art. 46¹; ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych (1995); ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art. 2 pkt 12; Prawo budowlane art. 3 pkt 2a.

Ten plik HTML konsoliduje wszystkie dotychczasowe ustalenia w jednym miejscu.

Raport zbiorczy · działki 775/31, 32, 33, 41, 43, 65 · KW KR1S/00019798/3 · MPZP F.1MN.13 · stan na 2026-06-30 · dokument roboczy, nie stanowi porady prawnej.